

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구

제 목 질병군전문평가위원회 등 회의체 운영 미흡

관 계 부 서 포괄수가실

내 용

1. 업무개요

포괄수가실은 다른 전문평가위원회의 평가를 거친 의료행위·치료재료 등에 대한 질병군 요양급여대상 여부 및 질병군상대가치점수를 평가하기 위한 질병군 전문평가위원회(이하 “질병군 위원회”라 한다)와 이의 효율적인 운영을 위한 소위원회, 실폐괄지불제도 시범사업의 실무검토 및 의사결정을 위한 실폐괄협의체 등의 회의체를 운영하고 있다.

2. 위원 선정 부적정

가. 관계규정(판단기준)

「전문평가위원회 운영규정」(이하 “평가위원회규정”이라 한다) 제3조에 따르면 질병군 위원회의 위원은 관련학회가 추천하는 임상전문가, 건강보험심사평가원장이 추천하는 전문가 및 보건복지부 담당 공무원, 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 기관이 추천하는 전문가 등으로 구성된다.

특히 보건복지부장관이 필요하다고 인정하는 기관에서 추천하는 전문가는 1군부터 6군까지 관련 직역단체 및 병원협회로 분류되어 있고 그 중 3군은 (j)·(g), 4군은 (i)·(h)로서 3군과 4군은 각 군에 속하는 협회별 격차로 질병군 위원회에 참석하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 동안 개최된 질병군 위원회의 참석위원을 점검한 결과 [표 1]과 같이 3군과 4군의 동일 협회에서 연이어 질병군 위원회에 참석한 사실을 확인하였다.

[표 1] 질병군전문평가위원회 3군 및 4군 참석 내역

회의차수	참석 기관
'21년 3차	(g), (h)
'21년 4차	
'22년 2차	(j), (i)
'22년 3차	
'22년 4차	(g), (h)
'23년 1차	
'23년 3차	(g), (h)
'23년 4차	

그 결과 질병군 위원회 위원이 불합리하게 선정되어 질병군 위원회 운영의 공정성이 훼손될 우려가 있다.

3. 서면회의 관련 서류 기재 부적정

가. 관계규정(판단기준)

평가위원회규정 제4조에 따르면 긴급 또는 부득이한 사유가 있거나 재적위원 3분의1 이상이 서면 결의서로 서면의결을 요구하는 경우 전문평가위원회 회의소집 없이 서면으로 의결할 수 있고 이 때 서면 의결서로 선정위원 과반수의 찬성 시 의결하도록 되어있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서면으로 개최한 질병군 위원회에서 [표 2]와 같이 일부 위원의 서면 결의서에 서명 및 찬반표시가 누락되거나 서면 결의서·의결서의 서명란에 한글 프로그램으로 기명한 사실을 확인하였다.

그 결과 질병군 위원회 서면의결의 실효성이 저해될 우려가 있다.

[표 2] 질병군전문평가위원회 서면회의의 관련 서류 기재사항 부적정 내역

회의차수	위원명	세부내용
'21년 2차	CA	서면 결의서 서명 누락
'22년 3차	CB	서면 결의서 찬반표시 누락
'23년 3차	CC	서면 결의서 서명란 한글프로그램 기명
'23년 4차	CD	서면 결의서·의결서 서명란 한글프로그램 기명

4. 서류 징구 부적정

가. 관계규정(판단기준)

평가위원회규정 제4조에 따르면 관련학회가 추천하는 임상전문가 및 관련학계 또는 전문기관에 종사하는 전문가를 제외한 위원 중 부득이한 사유로 전문평가 위원회에 출석할 수 없는 경우 대리인이 전문평가위원회에 출석하여 그 의결권을 행사할 수 있고 이를 위해 대리인 선임서를 회의 개최 전날까지 위원장에게 제출 하여야 한다.

또한 평가위원회규정 제11조에 따르면 위원 및 전문평가위원회에 참석하는 자는 의결 등과 관련하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 되며 위원으로 위촉된 이후 최초로 개최되는 회의 개시 전까지 청렴서약서 및 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서(이하 “정보제공동의서”라 한다)를 위원장에게 제출하도록 되어있고 동 규정 제5조제6항에 따라 전문평가위원회의 각 소위원회에 관하여 정한 사항 이외에 대하여는 전문평가위원회의 운영을 준용하여야 한다.

그리고 신포괄지불제도 시범사업 실무를 위한 「신포괄지불제도 시범사업 지침」 별표 1 (신포괄협의체 운영규정)에 따르면 신포괄협의체 위원은 위촉·임명된 이후 최초로 개최되는 회의 개시 전까지 청렴서약서를 보건복지부장관에게 제출하도록 되어있다.

따라서 포괄수가실은 회의체에 참석하는 위원 및 대리인에게 청렴서약서 및 정보제공동의서를 징구하여 의결과 관련된 비밀이 누설·유출되지 않도록 하고 참석위원 및 대리인의 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공에 문제가 없도록 하여야 하며, 위원이 직무대리자로 하여금 출석·의결하게 하는 경우에는 회의 개최 전날 까지 대리인 선임서를 제출받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 포괄수가실은 [표 3]과 같이 질병군 위원회 및 소위원회에 대리인이 참석하는 경우 정보제공동의서를 징구하지 않거나 대리인 선임서를 회의 개최 당일 제출받은 사실을 확인하였다.

[표 3] 질병군전문평가위원회 및 소위원회 대리인 서류 지연 및 누락 내역

회의차수	구분	대리인명	세부내용
'21년 1차	위원회	CE	정보제공동의서 미징구
'21년 2차	소위원회	CF	정보제공동의서 미징구
'23년 2차	위원회	CG	대리인 선임서 회의 개최 당일 제출
		CH	
		CI	
		CJ	

또한 [표 4]와 같이 신포괄협의체 일부 위원 및 대리인에게 청렴서약서를 징구하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 4] 신포괄협의체 위원 및 대리인 청렴서약서 징구 누락 내역

구분	성명	임기	(최초)회의 참석일자
위원	CK	'22.3.22. ~ '23.3.4.	'22.6.9.
	CL	'22.2.24. ~ '23.3.4.	'22.6.9.
대리인	CM	-	'21.10.19., '22.12.13.
	CN	-	'21.6.7., '21.9.16., '21.10.19.
	CL	-	'21.12.9.
	CO	-	'21.9.16., '21.10.19., '21.12.9., '22.12.13.

5. 회의록 서명 누락

가. 관계규정(판단기준)

평가위원회규정 제6조 및 제9조에 따르면 해당 전문평가위원회의 간사¹⁾는 회의록을 작성하여 위원장과 출석위원 전원의 서명 또는 날인을 받아 보존하여야 한다.

그리고 평가위원회규정 제5조제6항에 따라 전문평가위원회의 소위원회에 관하여 정한 사항 이외에 대하여는 전문평가위원회의 운영을 준용하여야하므로 소위원회에서도 회의록을 작성하여 위원장과 출석위원 전원의 서명 또는 날인을 받아 보존하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 동안 질병군 위원회 및 소위원회를 개최하면서 각 3차례²⁾ 회의에서 회의록을 작성하였으나 서명이 누락된 사실을 확인하였다.

6. 실폐괄협의체 회의 미개최

가. 관계규정(판단기준)

「실폐괄지불제도 시범사업 지침」 별표 1(실폐괄협의체 운영규정)에 따르면 협의체 회의는 분기 1회 개최를 원칙으로 하되, 보건복지부장관의 요구가 있거나 위원장 또는 위원 중 과반수가 필요하다고 인정하는 때에 회의를 소집할 수 있도록 되어있다.

따라서 분기별로 최소 1회 실폐괄협의체 회의를 개최하고, 추가 회의를 소집할 사유가 발생한 경우 관련 규정에 따라 회의를 소집하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 포괄수가실은 '22년 1분기 회의 개최를 누락한 사실을 확인하였다.

1) 건강보험심사평가원의 해당 실무를 담당하는 2급 직원

2) (질병군 위원회) '21년 1차, '22년 4차, '23년 2차 / (소위원회) '21년 1차, '21년 2차, '22년 1차

관계부서 의견

① 위원 선정 부적정 관련

포괄수가실은 향후 질병군 위원회 개최 시 관련 규정에 따라 위원이 선정되도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

② 서면회의 관련 서류 기재 부적정 관련

포괄수가실은 질병군 위원회 서면회의 시 서면 결의서·의결서에 찬반표시 및 서명이 누락되거나 서명 시 한글프로그램으로 기명되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

③ 서류 징구 부적정 관련

포괄수가실은 질병군 위원회 및 소위원회에 개최 시 대리인으로부터 정보제공 동의서를 징구하고 대리인 선임서를 회의 개최 전날까지 제출받으며, 신포괄협의체 회의 시 위원 및 대리인에게 청렴서약서 징구를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

④ 회의록 서명 누락 관련

포괄수가실은 평가위원회 규정에 따라 질병군 위원회 및 소위원회 회의록에 위원장과 출석위원 전원의 서명을 받도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

⑤ 신포괄협의체 회의 미개최 관련

포괄수가실은 분기별 최소 1회 신포괄협의체 회의를 개최하여 회의가 누락되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 보험수가상임이사는

① 질병군전문평가위원회 개최 시 관련 규정에 따라 위원을 선정하도록 하시고,

- ② 질병군전문평가위원회 서면회의에 따른 서면 결의서·의결서의 찬반표시 및 서명이 누락되거나 서명을 한글프로그램으로 기재하지 않도록 하시기 바라며,
- ③ 질병군전문평가위원회 및 소위원회에 대리인이 참석하는 경우 정보제공동의서 징구 및 대리인 선임서 제출이 누락·지연되지 않도록 하고 신포괄협의체 회의 시 위원 및 대리인에게 청렴서약서를 철저히 징구하시고,
- ④ 질병군전문평가위원회 및 소위원회 회의록에 위원장 및 출석위원 전원의 서명을 받도록 조치하시기 바라며,
- ⑤ 신포괄협의체 회의가 누락되지 않도록 분기별 1회 개최하시고,
- ⑥ 관련 부에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(기관주의)